

Pubblica amministrazione - Enti locali - In proporzione alle utenze il canone per il cavidotto

22 gennaio 2024 | fascicolo n. 3 | di Luigi Lovecchio

Una società privata, che ha come fine quello della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici a terra di grandi dimensioni), ha chiesto al Comune l'occupazione del sottosuolo pubblico per la realizzazione di un cavidotto elettrico interrato. Come viene determinato l'importo da pagare per l'occupazione permanente del sottosuolo pubblico?

F. V. VT

A norma dell'articolo 1, comma 819, lettera a, della legge 160/2019 (di Bilancio per il 2020), il canone unico patrimoniale è dovuto per tutte le occupazioni, anche abusive, delle aree appartenenti al patrimonio indisponibile di Comuni e Province, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Ne deriva che l'occupazione del sottosuolo con un cavidotto elettrico interrato rientra nella sfera di applicazione del suddetto canone unico. Il criterio di commisurazione ordinario è contenuto nell'articolo 1, comma 824, della medesima legge 160, ed è rappresentato dalla superficie - nel caso di specie, del sottosuolo comunale - occupata, espressa in metri quadrati. A tale estensione si applica la tariffa unitaria deliberata dal Comune. Nel successivo comma 831, tuttavia, in deroga al criterio ordinario citato, è stabilito che, «per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete», si applica una tariffa per ciascuna utenza servita, direttamente o anche in via mediata dalle altre imprese che utilizzano le medesime infrastrutture. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione all'occupazione. L'importo del canone unitario è pari a 1,50 euro nei Comuni con popolazione fino a 20mila abitanti, oppure a un euro, nei Comuni maggiori, e non può essere inferiore a 800 euro. Se, pertanto, la società in questione svolge l'attività di fornitura al pubblico di energia elettrica, l'occupazione in oggetto sarà soggetta a prelievo sulla base del canone unitario indicato per utenza.